

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5072382-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

IMPETRANTE: FABIANA QUINTANILHA DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA AUTORIDADE COATORA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários de advogado, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, certificando-se o necessário, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5072382-91.2024.4.02.5101

510014402766 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5072382-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

IMPETRANTE: FABIANA QUINTANILHA DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIANA QUINTANILHA DE MORAES contra o ato do Juízo Substituto da 43ª VF do Rio de Janeiro [evento 112, DESPADEC1, dos autos originais] que indeferiu pedido autoral e homologou os cálculos apresentados pela União, para, em sede de cumprimento de sentença, afastar o pagamento do Abono de Permanência na gratificação natalina, por entender que as fichas financeiras apresentadas comprovam seu pagamento em sede administrativa.

A impetrante aduz que a decisão do juízo de origem viola o provimento jurisdicional que lhe foi favorável, no sentido de "(...) condenar a ré a incluir o abono de permanência pago à parte autora na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina até a data da sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação supra".

Sem pedido liminar.

Manifestação do MPF [evento 11, PARECER1].

Informações pela autoridade coatora [evento 12, OFIC1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o Mandado de Segurança tem cabimento no sistema do Juizado Especial Federal na condição de sucedâneo recursal, exclusivamente para impugnação de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença e, ainda, quando evidenciada a teratologia do ato decisório.

Enunciado nº 73 - TR-RJ: É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

Ademais, cumpre observar que o presente *mandamus* observou o prazo decadencial disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e foi demonstrado o recolhimento das custas pelo impetrante.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é teratológica a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, homologa cálculos que desconsidera o Abono de Permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, ao argumento de que tais valores foram pagos em sede administrativa.

Em sede de cumprimento de sentença, a União apresentou cálculos que consideram apenas a inclusão do Abono de Permanência no terço constitucional de férias, ao argumento de que a demandante/impetrante já recebe o valor referente à gratificação natalina.

Conforme argumentação ventilada pela União nos autos originais [evento 97, PARECERTEC2], as fichas financeiras da demandante/impetrante indicam o pagamento de Abono de Permanência em dobro, sob a rubrica ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT.NAT, sempre que é paga a Gratificação Natalina.

Merece prosperar a tese da União, encampada pelo juízo de origem na decisão impetrada.

Compulsando as fichas financeiras da impetrante [evento 1, FINANC9, fl. 11, dos autos originais], observo que a parcela identificada como *ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT.NAT* é paga exclusivamente nos meses em que a impetrante percebe Gratificação Natalina, dobrando o valor do Abono de Permanência. Isso significa, em outros termos, que a Gratificação Natalina considera o abono em sua base de cálculo e repete seu pagamento.

A impetrante alega que a rubrica se refere à compensação do desconto efetuado a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Natalina, o que é, justamente o conceito jurídico de Abono de Permanência.

Cumpra registrar, por oportuno, precedentes desta 6ª Turma Recursal, por unanimidade, no sentido da inclusão do Abono de Permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, ressalvada expressamente a possibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente:

*RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES STJ. PROCEDÊNCIA. **COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. POSSIBILIDADE.** CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.*

(Recurso 5007000-28.2023.4.02.5121/RJ - Sessão Extraordinária 14/08/2024 - Relatora Dra. KARLA Nanci Grando)

ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPÕE A BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

(Recurso 5015401-25.2023.4.02.5118/RJ - Sessão Extraordinária 07/08/2024 - Relatora Dra. ALESSANDRA Belfort Bueno)

Nessas condições, **VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.** Sem condenação em honorários de advogado, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **Intimem-se.** Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, certificando-se o necessário.